

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 188/2533

บริษัทเอ็ม เอ็ม ซี สิทธิผล จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

กรมสรรพากร กับพวก จำเลยทั้งห้า ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์ มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 68)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนแบบแจ้งการประเมินภาษีเงินได้
นิติบุคคลและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยเลขที่ 202 ก/2531/2 บางส่วน เฉพาะ
รายการค่าจดทะเบียนรถยนต์หลักฐานเป็นชื่อผู้ซื้อปี 2523 จำนวน 3,831,226.25
บาทให้นำรายการดังกล่าวหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
จำเลยเลขที่ 202 ข/2531/2 ที่ให้เปลี่ยนแปลงยอดขาดทุนสุทธิปี 2524 บางส่วน
เฉพาะรายการค่าจดทะเบียนรถยนต์หลักฐานเป็นชื่อผู้ซื้อปี 2524 จำนวน
4,527,284.96 บาทให้นำรายการดังกล่าวหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้ให้จำเลยที่ 1
ปรับปรุงแก้ไขการประเมินภาษีปี 2523 และแก้ไขยอดขาดทุนสุทธิปี 2524 ใหม่
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลพิพากษา

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 65 แผ่นที่ 2 และแผ่น
ที่ 1)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-เดชา สุวรรณโณ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ